

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1747/2531

กรมสรรพากร
นาย สุรพงษ์ เต็ดขาด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.รษฎากร มาตรา 27

กรณีผู้มีหน้าที่ชำระภาษีอากรผิดนัด ประมวลรษฎากร มาตรา 27กำหนดทางแก้ไขโดยเฉพาะแล้ว จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาใช้บังคับไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโจทก์และผ่อนชำระบางส่วนแล้ว คงค้างเป็นเงิน 842,650 บาท จำเลยที่ 1 ทำสัญญาผ่อนชำระภาษีดังกล่าวต่อโจทก์พร้อมเงินเพิ่ม โดยตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละงวดรวม 12 งวด โดยมีจำเลยที่ 2 นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์เพียง 3 งวด แล้วเพิกเฉยไม่ชำระโจทก์เดือนให้จำเลยทั้งสองชำระแล้ว จำเลยเพิกเฉยโจทก์จึงบอกกล่าวบังคับจำนองต่อจำเลยที่ 2 ตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้เงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 136,767.40 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระให้โจทก์ 895,143.40 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน

ดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่กล่าวของต้นเงิน 758,386 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด ชำระหนี้จนครบ จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลภาษี อากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 758,386 บาท แก่โจทก์มิฉะนั้น ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ โจทก์อุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าพนักงาน ประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2522 และ 2523 ไปยังจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำนวนเงินภาษีอากรสูงมาก จำเลยที่ 1 จึงขอ ผ่อนชำระ โจทก์ยินยอม แต่แล้วจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ให้โจทก์ตามที่ตกลงไว้มี ปัญหาว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่ ค้างชำระระหว่างผิดนัดหรือไม่ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิเคราะห์แล้วประมวล รัฐฎากร มาตรา 27 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้มีใจความว่า กรณีที่ผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีอากร ไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในเวลาที่กล่าวในมาตรา 27 นี้ผู้นั้นจะต้อง เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 แห่งเงินภาษีอากรที่ต้องเสียและนำส่ง จึงเห็นได้ว่ากรณีผู้ มีหน้าที่ชำระภาษีอากรผิดนัดประมวลรัฐฎากรกำหนดทางแก้ไขโดยเฉพาะแล้ว จะนำ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาใช้ บังคับอีกไม่ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าผู้ผิดนัดชำระหนี้ภาษีอากรไม่ต้องรับ ชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ